

1500073-65.2022.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOVANE SANTOS PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

JOVANE SANTOS PEREIRA, qualificado à fls. 04, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 01h40m, na Rua Pedro Lopes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1500073-65.2022.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500073-65.2022.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOVANE SANTOS PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

JOVANE SANTOS PEREIRA, qualificado à fls. 04, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 01h40m, na Rua Pedro Lopes Dias, nº 10, Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Registro, trazia consigo para fins de tráfico, 363 porções de cocaína, com peso aproximado de 363,08g, 98 porções de crack, com peso aproximado de 26,47g e 13 porções de maconha, com peso aproximado de 62,59g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Recebida a denúncia (fls. 177), a acusada foi citada (fls. 183) e apresentou

resposta preliminar (fls. 187/190).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu (fls. 217/218).

Em alegações finais postulou o Ministério Público a condenação nos exatos moldes da denúncia (fls. 241/247), enquanto a Defesa tese de absolvição e, subsidiariamente, aplicação de penas mínimas e benesses legais (fls. 250/254).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Materialidade comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 154/157, com resultado positivo para cocaína/"crack" e maconha, reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), e laudo de constatação provisória encartados (fls. 14/16).

A autoria é certa.

O réu silenciou na fase preambular (fls. 4)

Interrogado em juízo, o réu negou a imputação. Disse que está sendo prejudicado pelos policiais por ser da Baixada Santista e ter passagem policial. Que no dia dos fatos, passaram algumas pessoas correndo da polícia, ocasião em que foi abordado e preso.

A negativa do acusado não merece acolhida, porquanto destituída de qualquer mínima comprovação. Foi desacreditada pelo restante do acervo de provas, especialmente pelos depoimentos dos policiais e das circunstâncias concretamente apuradas. Com efeito, as testemunhas policiais militares, Willian Pereira Leandro e Fabiano de Oliveira Santos, confirmaram exatamente os fatos, tais como descritos na denúncia.

Relataram que estavam em patrulhamento, na madrugada, no bairro Vila Nova, quando avistaram o réu JOVANE, que carregava uma sacola e, ao escutar um grito de 'molhou', empreendeu fuga dispensando a sacola contendo drogas e correndo em direção a uma residência que estava aberta, casa esta já conhecida por sediar o uso de entorpecentes. Como já haviam percebido que a sacola continha drogas, saíram no encalço do réu e o detiveram na entrada da residência citada, momento em que ele tentou se desfazer, ainda, de R\$ 1.305,00 em dinheiro que trazia consigo. Indagado, o réu admitiu que era o "gerente" da biqueira naquela rua e que naquele momento estava deixando os 'kits' de entorpecentes para venda e recolhendo o dinheiro, produto das vendas. Ainda questionado sobre seus dados, forneceu datas de nascimento equivocadas e informou que seu 'RG' estaria na casa onde mora com mais uma mulher, situada na rua Pintassilgo, 165 do mesmo bairro; perguntado sobre a existência de mais entorpecentes em sua residência, ele respondeu que não, mas haveria dinheiro proveniente do tráfico, o qual ainda seria depositado no próximo dia útil.

Dirigiram-se até a casa do custodiado e ele autorizou a entrada, onde localizaram um RG em nome de Jaqueline de Lima Santos e a importância de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) em notas diversas. Notaram que na residência não havia mobília alguma, apenas uma cama de casal com roupas jogadas no chão dando a impressão de que alguém dali se evadiu as pressas. Conduzido a delegacia de polícia, o réu acabou sendo corretamente identificado, tendo sido apurado que possuía diversas passagens criminais (fls. 3 e 4 e gravação em mídia).

Na espécie, não se apurou qualquer motivo para incriminação indevida, inexistindo nos autos qualquer elemento mínimo a autorizar a conclusão dos policiais estarem imputando crime à pessoa inocente.

Nesse contexto, incide a jurisprudência já consolidada de que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - Habeas Corpus n.º 74.608-0- SP, relator Min. Celso de Mello).

Logo, as informações seguras dos policiais, o comportamento suspeito do preso (que estava em conhecida "biqueira" nesta cidade e empreendeu fuga ao avistar a aproximação da viatura e ainda dispensou as drogas que carregava), além da elevada quantidade e variedade dos estupefacientes (62,59 gramas de maconha, 26,47 gramas de cocaína no formato de pedra de crack e 383,08 gramas de cocaína em pó - fls. 11/12) e o horário do ocorrido (durante a madrugada - fls. 2) são indicativos robustos da traficância.

A concomitância da apreensão de elevadíssima quantia em dinheiro fracionado e sem origem (R\$ 13.305,00 - fls. 11/12), também reforça a convicção quanto ao desenvolvimento da atividade ilícita organizada.

Diante deste panorama, de rigor a condenação nos exatos moldes descritos na denúncia.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da fixação da pena, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e especialmente art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Aumentei as penas acima do mínimo legal considerando a NATUREZA da droga apreendida, especificamente o "crack", de efeitos mais nefastos e maior poder viciante. Tal exasperação é autorizada pela orientação do C. STF:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS INDICADORAS DA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE E PELA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 5. Recurso ordinário improvido." (STF HC 122.598/SP Rel. Min. Teori Zavascki j. 14.10.14 DJU 31.10.14) - destaquei.

Na segunda fase, elevo a pena de mais 1/6 em vista da agravante da multirreincidência (condenações definitivas por roubos - fls. 64/68).

Não é o caso de se reconhecer a agravante do art. 61, II, "j" do Código Penal (calamidade pública), ausente comprovação de que a ré tenha se valido ou se beneficiado dessa circunstância de vulnerabilidade ou fragilidade social decorrente da pandemia do COVID-19 para a facilitação da prática do delito.

Não há alterações na fase derradeira.

Vedada a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da lei 11.343/06, em razão da multirreincidência do réu.

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JOVANE SANTOS PEREIRA como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, no piso.

O cumprimento da pena deve ser feito inicialmente no regime FECHADO, considerando a quantidade de drogas apreendidas, além do fato de tratar-se de crime equiparado ao hediondo (artigo 2.º, § 1.º, da Lei n. 8.072/1990) e o réu já ter demonstrado a insuficiência da terapêutica penal em meio aberto dada a recorrência na prática delitiva, geradora de seus péssimos antecedentes e a reincidência por crimes graves e violentos.

No ponto, não há como ignorar que o réu estava ainda em pleno cumprimento da pena anterior, tendo recém progredido ao regime aberto (em 18/11/2021 - v. dados da FA de fls. 67), há menos de 3 meses, portanto.

Foi condenado nas comarcas de Iguape/SP, São Vicente/SP e Guarujá/SP (v. fls. 64/68), ostentando ainda outra condenação pela 3ª Vara da Justiça Federal Criminal de Santos (fls. 62).

Tal como se colhe do histórico penitenciário de fls. 60/61, o acusado, desde 2008, vem cometendo seguidos crimes graves, com ingressos e saídas sucessivas da prisão. Em 2008 foi detido e, após condenação, liberado em 2010. Todavia, ainda no curso do regime aberto, acabou novamente preso por outro crime em 09/08/2012. Após ser liberado ainda em cumprimento de pena (regime aberto), foi mais uma vez preso em flagrante em 07/04/2016, com nova sustação cautelar do regime aberto. Solto em

2018, cometeu mais outro crime, sendo novamente detido e assim sucessivamente. Assim, inegável reconhecer que há indicativo robusto de que o acusado não possui freios inibitórios a impedir a reincidência.

Da mesma forma, ausentes os pressupostos legais, aliado à hediondez do crime, é negado ao réu o benefício do "sursis" (artigo 77, "caput", do Código Penal), não sendo o caso também de conversão da prisão em pena alternativa.

Veda-se ao réu o apelo em liberdade, pois a reiteração na prática delitiva justifica a necessidade de se garantir a ordem pública e social. Imperioso o encarceramento, outrossim, para fazer valer a aplicação da lei penal.

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do réu em favor da União, tendo em vista o nexo existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes. Providencie-se o necessário visando sua reversão ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Recomende-se no estabelecimento prisional onde se encontra custodiado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se ao T.R.E. para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei.

Publique-se, intimem e cumpra-se.

Registro, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA